

第76682995号“SILVER CREST”商标准予注册的决定

异议人：历德基金会两合公司

委托代理人：北京铸成联合知识产权代理有限公司

被异议人：永康市伯特多进出口有限公司

异议人历德基金会两合公司对被异议人永康市伯特多进出口有限公司经我局初步审定并刊登在第1905期《商标公告》第76682995号“SILVER CREST”商标提出异议，我局依据《商标法》有关规定予以受理。被异议人未在规定期限内作出答辩。

根据当事人陈述的理由及事实，经审查，我认为：

被异议商标“SILVER CREST”指定使用商品为第7类“制砖机；制革机；压铸机”等。异议人引证在先注册的第27993156A号“SILVERCREST”商标核定使用商品为第7类“厨房用电动机；家用电动机；食品加工机”等。被异议商标指定使用商品与异议人引证商标核定使用商品在功能、用途、销售渠道等方面具有一定差异，不属于类似商品，故双方商标未构成使用在类似商品上的近似商标，并存使用应不会造成相关公众混淆误认。异议人请求在本案中对在先注册并使用的第27993156A号“SILVERCREST”商标依据《商标法》第十三条规定予以保护，但未提供充足证据，我局对异议人该项主张不予支持。异议人称被异议商标的注册申请损害其在先著作权，但异议人提供的证据不足以证明上述异议理由。异议人主张被异议商标的注册申请违反了《商标法》第十条第一款第（七）项、第十九条等规定缺乏依据，我局不予支持。

依据《商标法》第三十五条规定，我局决定：第76682995号“SILVER CREST”商标准予注册。

依据《商标法》第三十五条规定，异议人如对本决定不服，可以依照《商标法》第四十四条、第四十五条规定向国家知识产权局请求宣告该注册商标无效。

2025年08月26日